ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА

о предоставлении права использования программного обеспечения «Grapes Traffic Collector» на условиях простой (неисключительной) безвозмездной лицензии

г. Санкт-Петербург
Редакция действует с 09.09.2026

Общество с ограниченной ответственностью «Грейпс Лабс» (ОГРН 1077847491237, ИНН 7816419208), являющееся правообладателем программного обеспечения «Grapes Traffic Collector» (далее — «Лицензиар»), публикует настоящий документ (далее — «Оферта»), являющийся официальным публичным предложением Лицензиара любому лицу (далее — «Пользователь») заключить договор о предоставлении права использования программного обеспечения «Grapes Traffic Collector» (далее — «ПО») на условиях, изложенных ниже, в соответствии со статьёй 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Полным и безусловным принятием (акцептом) условий настоящей Оферты является совершение Пользователем действий, указанных в разделе 4 настоящей Оферты, а именно — фактическое скачивание Дистрибутива с официального сайта Лицензиара и/или из публичного репозитория (включая, но не ограничиваясь, GitHub) и/или последующая установка и/или запуск ПО.

Договор, заключаемый посредством акцепта настоящей Оферты, признаётся заключённым в простой письменной форме в соответствии с пунктом 2 статьи 434 Гражданского кодекса Российской Федерации.

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. **«Оферта»** — настоящий документ «Публичная оферта о предоставлении права использования программного обеспечения «Grapes Traffic Collector» на условиях простой (неисключительной) безвозмездной лицензии», размещённый Лицензиаром в свободном доступе.

1.2. **«Лицензиар»** — Общество с ограниченной ответственностью «Грейпс Лабс», являющееся правообладателем исключительного права на ПО, реквизиты которого указаны в разделе 11 настоящей Оферты.

1.3. **«Пользователь»** — любое физическое или юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, совершившее акцепт настоящей Оферты в порядке, предусмотренном разделом 4.

1.4. «ПО» / «Grapes Traffic Collector» — программное обеспечение «Grapes Traffic Collector» (коллектор сетевого трафика), предназначенное для централизованного сбора и учёта метаданных сетевого трафика без обработки содержания передаваемых сообщений, в виде объектного (исполняемого) кода, дистрибутив которого размещён Лицензиаром на официальном сайте Лицензиара и в публичном репозитории (включая, но не ограничиваясь, GitHub) в формате собранного релиза.

1.5. **«Дистрибутив»** — архив или иной файл, содержащий объектный (исполняемый, скомпилированный либо подготовленный к развёртыванию) код ПО, предназначенный для установки и запуска ПО Пользователем, без исходного текста (исходного кода) ПО.

1.6. **«Договор»** — договор о предоставлении права использования ПО на условиях простой (неисключительной) лицензии, заключённый между Лицензиаром и Пользователем на условиях настоящей Оферты с момента её акцепта Пользователем.

1.7. **«Акцепт»** — полное и безусловное принятие Пользователем условий настоящей Оферты способом, указанным в разделе 4 настоящей Оферты.

1.8. «Оборудование Пользователя» — серверное оборудование (программно-аппаратные средства), принадлежащее Пользователю либо находящееся в его законном владении или пользовании, на котором осуществляется установка и эксплуатация ПО.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Лицензиар предоставляет Пользователю простую (неисключительную) лицензию на использование ПО в пределах и на условиях, предусмотренных настоящей Офертой, а Пользователь принимает указанную лицензию и обязуется использовать ПО в соответствии с условиями настоящей Оферты.

2.2. Предметом настоящего Договора является предоставление права использования ПО исключительно в виде Дистрибутива (объектного кода). Исходный текст (исходный код) ПО не является предметом настоящего Договора, не передаётся и не предоставляется Пользователю ни в каком виде и ни на каком основании.

2.3. Лицензия предоставляется на условиях полной безвозмездности. Вознаграждение, плата, сборы, абонентская плата или иные формы денежного либо иного встречного предоставления за предоставление права использования ПО по настоящему Договору не взимаются.

2.4. Лицензия является простой (неисключительной): Лицензиар сохраняет за собой право выдавать лицензии на ПО другим лицам, а также использовать ПО самостоятельно в любой форме.

2.5. Территория действия лицензии — без ограничений (весь мир). Срок действия лицензии — на весь срок действия исключительного права Лицензиара на ПО, если иное не предусмотрено разделом 8 настоящей Оферты.

3. ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ПРАВА И ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

3.1. В рамках предоставленной лицензии Пользователь вправе:

3.1.1. скачивать (загружать) Дистрибутив ПО из источника, указанного Лицензиаром;

3.1.2. устанавливать ПО на Оборудование Пользователя в неограниченном количестве экземпляров;

3.1.3. использовать функциональные возможности ПО по его прямому назначению, в том числе в целях извлечения прибыли, без ограничения по видам деятельности и без

необходимости получения дополнительного согласия Лицензиара на коммерческое использование;

3.1.4. осуществлять эксплуатацию, настройку и конфигурирование ПО в пределах функциональности, предусмотренной эксплуатационной документацией Лицензиара (включая функции, описанные в Приложении №1 к настоящей Оферте).

3.2. Пользователю прямо запрещается и не предоставляется право:

3.2.1. осуществлять декомпилирование, дизассемблирование, иное воссоздание исходного текста ПО, за исключением случаев, когда такое действие прямо разрешено применимым законодательством Российской Федерации и не может быть запрещено договором;

3.2.2. модифицировать, перерабатывать, адаптировать ПО, создавать производные продукты на основе ПО;

3.2.3. распространять, передавать, сублицензировать, продавать, предоставлять в прокат, во временное пользование, иным образом передавать Дистрибутив ПО или права на его использование любым третьим лицам, как на возмездной, так и на безвозмездной основе;

3.2.4. удалять, изменять, скрывать указания на правообладателя (Лицензиара), наименование ПО, товарные знаки, логотипы и иные обозначения Лицензиара, присутствующие в документации или иных материалах, сопровождающих ПО;

3.2.5. использовать наименование ПО, товарные знаки, фирменное наименование и логотип Лицензиара для продвижения собственных продуктов или услуг Пользователя способом, создающим впечатление, что такие продукты или услуги одобрены, сертифицированы или произведены Лицензиаром, без отдельного письменного согласия Лицензиара.

3.3. При любом публичном упоминании, демонстрации или распространении информации об использовании ПО Пользователь обязуется сохранять указание на Лицензиара как на правообладателя ПО «Grapes Traffic Collector» в форме, доступной для восприятия третьими лицами (например, в технической документации и в описании проекта, в котором используется ПО).

3.4. Все права на ПО, включая исключительное право, а также права на товарный знак, фирменное наименование, логотип и любые иные результаты интеллектуальной деятельности, связанные с ПО, принадлежат Лицензиару и не передаются Пользователю ни в каком объёме, прямо не предусмотренном настоящей Офертой. Предоставление лицензии по настоящему Договору не влечёт перехода исключительного права на ПО к Пользователю.

4. ПОРЯДОК АКЦЕПТА ОФЕРТЫ

4.1. Акцепт настоящей Оферты осуществляется Пользователем путём совершения следующих действий: фактическое скачивание Дистрибутива с официального сайта Лицензиара и/или из публичного репозитория (включая, но не ограничиваясь, GitHub) и/или установка и/или запуск ПО.

4.2. В случае несогласия с условиями настоящей Оферты Пользователь не вправе устанавливать, запускать и иным образом использовать ПО. Установка и/или использование ПО без совершения акцепта является нарушением исключительного права Лицензиара и влечёт ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

4.3. Лицензиар не осуществляет проверку дееспособности и правоспособности лиц, совершающих акцепт настоящей Оферты. Совершая акцепт, Пользователь подтверждает, что обладает необходимой правоспособностью (дееспособностью) для заключения Договора на условиях настоящей Оферты.

5. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ И ИНОЙ ИНФОРМАЦИИ

5.1. ПО распространяется по модели «on-premise»: установка, развёртывание и эксплуатация ПО осуществляются Пользователем самостоятельно на Оборудовании Пользователя. Лицензиар не осуществляет хостинг ПО, не имеет технического доступа к Оборудованию Пользователя и не получает данные, обрабатываемые Пользователем с использованием ПО.

5.2. В процессе использования функциональных возможностей ПО Пользователь может осуществлять обработку метаданных сетевого трафика, в том числе сетевых адресов, номеров портов, времени соединения и объёма переданных данных. Такие сведения могут являться персональными данными. ПО не обрабатывает содержание передаваемых сообщений.

5.3. Лицензиар не является оператором персональных данных, обрабатываемых Пользователем с использованием ПО, не определяет цели и содержание такой обработки и не несёт ответственности за соблюдение Пользователем требований законодательства Российской Федерации о персональных данных, включая Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

5.4. Пользователь самостоятельно и в полном объёме несёт обязанности оператора персональных данных (либо обеспечивает выполнение таких обязанностей иным надлежащим лицом) в отношении всех персональных данных, которые обрабатываются с использованием ПО, включая обязанности по получению необходимых согласий субъектов персональных данных, обеспечению правовых оснований обработки, обеспечению конфиденциальности и безопасности персональных данных, а также по уведомлению уполномоченных органов в случаях, предусмотренных законодательством.

5.5. Пароли, ключи доступа и иные конфиденциальные параметры, используемые при эксплуатации ПО, заполняются и хранятся Пользователем самостоятельно в его собственной инфраструктуре. Лицензиар не имеет доступа к указанным сведениям и не несёт ответственности за их сохранность.

6. ГАРАНТИИ И ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

6.1. ПО предоставляется Пользователю по принципу «как есть» («AS IS»). Лицензиар не гарантирует, что ПО будет соответствовать ожиданиям Пользователя, будет работать без

ошибок и прерываний, а также что все ошибки в работе ПО будут устранены, за исключением случаев, прямо предусмотренных разделом 7 настоящей Оферты.

6.2. Лицензиар не несёт ответственности за любые прямые или косвенные убытки, упущенную выгоду, утрату данных, нарушение нормальной работы Оборудования Пользователя или иные негативные последствия, возникшие в связи с использованием либо невозможностью использования ПО, в том числе вследствие несоблюдения Пользователем требований к составу оборудования и программного окружения, указанных Лицензиаром в эксплуатационной документации к ПО.

6.3. Учитывая безвозмездный характер предоставляемой лицензии, ответственность Лицензиара за любые убытки, причинённые Пользователю в связи с использованием ПО, ограничивается случаями умышленного причинения вреда Лицензиаром и применяется в пределах, допускаемых законодательством Российской Федерации.

6.4. Лицензиар не несёт ответственности за работоспособность и безопасность функционирования стороннего сетевого оборудования (коммутаторов, маршрутизаторов и иных технических средств), с которого Пользователь получает сетевой трафик или сведения о сетевых потоках, а также за последствия использования ПО совместно с таким оборудованием.

7. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА И ОБНОВЛЕНИЯ

7.1. Лицензиар по своему усмотрению вправе (но не обязан) предоставлять Пользователю консультационную и техническую поддержку по вопросам установки, настройки и эксплуатации ПО посредством обращения по электронной почте, указанной в разделе 11 настоящей Оферты.

7.2. Лицензиар вправе по собственной инициативе выпускать обновления, новые версии и модификации ПО. Установка обновлений осуществляется Пользователем самостоятельно. Условия настоящей Оферты распространяются на любые последующие версии ПО, если иное не указано Лицензиаром при выпуске соответствующей версии.

7.3. Отсутствие технической поддержки или прекращение её предоставления Лицензиаром не является изменением или нарушением условий настоящего Договора и не влечёт за собой какой-либо ответственности Лицензиара ввиду безвозмездного характера предоставляемой лицензии.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ЕГО ПРЕКРАЩЕНИЕ

8.1. Договор вступает в силу с момента акцепта настоящей Оферты Пользователем и действует в течение всего срока действия исключительного права на ПО, принадлежащего Лицензиару, если Договор не будет прекращён досрочно в порядке, предусмотренном настоящим разделом.

8.2. Лицензиар вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в отношении Пользователя, допустившего нарушение условий настоящей Оферты, в том числе ограничений, предусмотренных пунктом 3.2 настоящей Оферты, направив Пользователю соответствующее уведомление любым доступным способом, включая

размещение уведомления на официальном сайте Лицензиара и/или в репозитории распространения ПО. Договор считается прекращённым с момента направления такого уведомления.

8.3. Пользователь вправе в любой момент отказаться от использования ПО, удалив Дистрибутив ПО со всего Оборудования Пользователя, что влечёт прекращение Договора.

8.4. Лицензиар вправе в любой момент прекратить распространение ПО и/или внести изменения в настоящую Оферту в порядке, предусмотренном разделом 9. Прекращение распространения новых экземпляров ПО не влечёт прекращения лицензии, предоставленной Пользователям, уже акцептовавшим Оферту до соответствующего момента, в отношении ранее полученных ими экземпляров ПО.

9. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ОФЕРТЫ

9.1. Лицензиар вправе в любое время в одностороннем порядке изменять условия настоящей Оферты путём размещения новой редакции Оферты в источнике, из которого распространяется ПО.

9.2. Новая редакция Оферты применяется к отношениям, возникающим в связи с заключением Договора после её опубликования. Договоры, заключённые на условиях ранее действовавшей редакции Оферты, продолжают действовать на тех условиях, на которых они были заключены, если иное прямо не предусмотрено новой редакцией Оферты в отношении уже выпущенных версий ПО.

9.3. Пользователю рекомендуется самостоятельно и регулярно знакомиться с действующей редакцией настоящей Оферты.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Настоящий Договор регулируется и подлежит толкованию в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.2. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, подлежат урегулированию путём переговоров с обязательным соблюдением претензионного порядка. Срок ответа на претензию составляет 10 (десять) рабочих дней с момента её получения.

10.3. В случае невозможности урегулирования спора в претензионном порядке спор подлежит передаче на рассмотрение суда по месту нахождения Лицензиара.

10.4. Если какое-либо условие настоящей Оферты будет признано недействительным или не подлежащим применению, это не влечёт недействительности остальных условий Оферты и Договора в целом.

10.5. Во всём, что не урегулировано настоящей Офертой, Стороны руководствуются нормами действующего законодательства Российской Федерации, в том числе положениями части четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации о лицензионном договоре.

11. РЕКВИЗИТЫ ЛИЦЕНЗИАРА

Общество с ограниченной ответственностью «Грейпс Лабс» (ООО «Грейпс Лабс»)

ОГРН: 1077847491237

ИНН: 7816419208

Адрес (место нахождения): г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 48, корп. 4, литера А, помещ. 11Н, офис №15

Телефон: +7 (812) 372-85-72

Адрес электронной почты для обращений по вопросам настоящей Оферты и технической поддержки: info@grapeslabs.ru

Настоящая Оферта, включая Приложение №1, является неотъемлемой частью Договора, заключаемого посредством её акцепта.

Приложение № 1

к Публичной оферте о предоставлении права использования программного обеспечения «Grapes Traffic Collector»

Краткое описание программного обеспечения «Grapes Traffic Collector»

1. Полное наименование ПО: программное обеспечение «Grapes Traffic Collector»

2. Назначение ПО: централизованный сбор и учёт метаданных сетевого трафика без обработки содержания передаваемых сообщений; сбор сетевого трафика с сетевого интерфейса сервера; объединение пакетов одного сетевого соединения в единую запись потока; приём сведений от сетевого оборудования по протоколам sFlow v5, NetFlow v9 и IPFIX; формирование данных для анализа трафика и отчётности; гарантированная передача сформированных записей в базу данных.

3. Способ распространения: ПО распространяется в виде собранного релиза (Дистрибутива) посредством официального сайта Лицензиара и публичного репозитория, указываемого Лицензиаром (в том числе через сервис GitHub). Установка осуществляется Пользователем самостоятельно на собственном Оборудовании Пользователя. Средства контейнеризации, в том числе Docker и Docker Compose, для установки ПО не требуются. Порядок установки определяется инструкцией по установке, предоставляемой Лицензиаром отдельно.

4. Требования к Оборудованию Пользователя, порядок установки и эксплуатации ПО определены в эксплуатационной документации (инструкция по установке, руководство пользователя), предоставляемой Лицензиаром совместно с Дистрибутивом либо по запросу Пользователя.

5. Графический интерфейс отсутствует. Эксплуатационная документация ПО подготовлена на русском языке. Сообщения в журнале работы программ выводятся на английском языке.